P U T U S A N

Nomor 858/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wanda Aditya Alias Kenong
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pancing I Lingk. IV Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa didampingi oleh 1. AT. Yudhistira Pelawi, S.H., 2. Syarifahta Sembiring, S.H., 3. Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., 4. Astri Chania, S.H., M.H., dan 5. Indri Kamalia Ramadhan, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 858/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 858/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 858/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wanda Aditya Alias Kenong secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak kotak-kotak;
   - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto (bersih) 1,01 (satu koma nol satu) gram;
   - 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran sedang;

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

   Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Wanda Aditya Alias Kenong pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jln. Pancing I Gg, Manggis Lorong 7 Lk. IV Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa melakukan kegiatan jual beli narkotika sabu-sabu yang berada di Jln. Pancing Gg, Manggis Lorong 7 Lk. IV Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian, saat Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah seseorang yang beralamat di Jln. Pancing Gg, Manggis Lorong 7 Lk. IV Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu, lalu Saksi Bima Cintra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi M. Ali Akbar Purba, Saksi Fachri Muhammad dan Saksi Sunardi (selaku anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) mendatangi Terdakwa. Melihat hal tersebut, Terdakwa berlari ke pinggir arah jalan tol Medan Belawan, namun Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir arah jalan tol Medan Belawan tersebut . Selanjutnya, Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Para Saksi mengamankan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang disandang di leher Terdakwa, lalu Para Saksi membuka tas sandang tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak kotak-kotak yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran sedang, serta uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Dani Gembor (Dpo) dengan cara menelepon Dani Gembor (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib yang beralamat di Jln. Pancing I Gang Duren Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan kemudian narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Ipul Lawak (Dpo) lalu Terdakwa menyerahkan terlebih dahulu uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya kepada Ipul Lawak (Dpo) kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.550.000,- per gram. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara mengecer per paket tergantung pesanan maupun dengan paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 054/II/POL-10009/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1066/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Wanda Aditya alias Kenong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kegiatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Wanda Aditya Als Kenong pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jln. Pancing I Gg, Manggis Lorong 7 Lk. IV Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa melakukan kegiatan jual beli narkotika sabu-sabu yang berada di Jln. Pancing Gg, Manggis Lorong 7 Lk. IV Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian, saat Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah seseorang yang beralamat di Jln. Pancing Gg, Manggis Lorong 7 Lk. IV Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu, lalu Saksi Bima Cintra Silaban, Saksi Tohom Reymond, Saksi M. Ali Akbar Purba, Saksi Fachri Muhammad dan Saksi Sunardi (selaku anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) mendatangi Terdakwa. Melihat hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, Terdakwa berlari ke pinggir arah jalan tol Medan Belawan, namun Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir arah jalan tol Medan Belawan tersebut . Selanjutnya, Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Para Saksi mengamankan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang disandang di leher Terdakwa, lalu Para Saksi membuka tas sandang tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak kotak-kotak yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran sedang, serta uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Dani Gembor (Dpo) dengan cara menelepon Dani Gembor (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib yang beralamat di Jln. Pancing I Gang Duren Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan kemudian narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Ipul Lawak (Dpo) kepada Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 054/II/POL-10009/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1066/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Wanda Aditya Alias Kenong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kegiatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi Bima Citra Silaban.

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jln Pancing I Gg Manggir Lorong 7 Lk IV Kel Besar Kec Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir Jln Tol Medan Belawan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di sandang terdakwa di lehernya lalu kami membuka tas sandang yetsebutdan kami menemukan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak-corak kotaj yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah orang lain sambil menunggu pembeli Narkotika jenis sabu.;
- Bahwa narkotika tersebut terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang bernama Dani Gembor;
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Ji(gram) narkotika jenis sabu dimana 1 (satu) Ji(gram) narkotika jenis sabu seharga Rp 550.000,- dimana menurut keterangan terdakwa setiap dia membeli narkorika jenis sabu dari Dani Gembor selalu di antar oleh Ipul Lawak.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Fachri Muhammad.

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jln Pancing I Gg Manggir Lorong 7 Lk IV Kel Besar Kec Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir Jln Tol Medan Belawan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di sandang terdakwa di lehernya lalu kami membuka tas sandang yetsebutdan kami menemukan uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak-corak kotaj yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah orang lain sambil menunggu pembeli Narkotika jenis sabu.;
- Bahwa narkotika tersebut terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang bernama Dani Gembor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Ji(gram) narkotika jenis sabu dimana 1 (satu) Ji(gram) narkotika jenis sabu seharga Rp 550.000,- dimana menurut keterangan terdakwa setiap dia membeli narkorika jenis sabu dari Dani Gembor selalu di antar oleh Ipul Lawak.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Jln Pancing I Gg Manggis Lorong 7 Lk IV Kel Besar Kec Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan yang berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang dan pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang duduk dibelakang rumah orang lain sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan melihat hal itu Terdakwa langsung lari kearah pinggir tol medan belawan namun beberapa laki-laki tersebut mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh beberapa laki-laki tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli,menjual menguasai memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang ada sejak hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib yang Terdakwa beli dari seorang bandar Narkotika jenis sabu yang bernama DANI GEMBOR;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari DANI GEMBOR sudah 1 (satu) bulan ini
- Bahwa selama 1 (satu) bulan ini sampai dengan sekarang ini Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari DANI GEMBOR dimana setiap membeli narkotika jenis sabu Terdakwa sering membeli sebanyak 5 (lima) Ji(gram) dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tidak menggunakan uang kontan.
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan bilamana ada orang lain membeli narkotika jenis sabu setiap 1 (satu) Ji Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak kotak-kotak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto (bersih) 1,01 (satu koma nol satu) gram;
4. 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran sedang;
5. Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Wanda Aditya Alias Kenong dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang rumah orang lain di Jln. Pancing I Gg, Manggis Lorong 7 Lk. IV Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, tiba-tiba Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal datang dan melihat hal itu Terdakwa langsung lari kearah pinggir jalan Tol Medan Belawan namun beberapa laki-laki tersebut mengejar Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berasil menangkap Terdakwa lalu melakukan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang disandang di leher Terdakwa, lalu pihak kepolisian membuka tas sandang tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak kotak-kotak yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran sedang, serta uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Dani Gembor (Dpo) dengan cara menelepon Dani Gembor (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib yang beralamat di Jln. Pancing I Gang Duren Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan kemudian narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Ipul Lawak (Dpo) lalu Terdakwa menyerahkan terlebih dahulu uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya kepada Ipul Lawak (Dpo) kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.550.000,- per gram. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara mengecer per paket tergantung pesanan maupun dengan paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 054/II/POL-10009/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1066/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Wanda Aditya alias Kenong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu seberat netto (bersih) 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa Wanda Aditya Alias Kenong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wanda Aditya Alias Kenong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bercorak kotak-kotak;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto (bersih) 1,01 (satu koma nol satu) gram;
- 8 (delapan) buah plastik klip kosong ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elsa Karina Br Gultom, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)